

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6847/2539

นาง สนาม หอมเย็น
นาย รวม นรารัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ไม่ได้แยกเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือที่ดินมีโฉนดให้มีผลแตกต่างกันหากแต่บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์อาจตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นดังนี้ แม้ที่ดินของจำเลยจะเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แต่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์จึงยอมตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เหมือนกับที่ดินของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเปิดทางพิพาท ขนาดกว้าง 6 ศอกยาว 14 วา และไปจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ไป ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2536โจทก์ไปแจ้งต่อผู้ปกครองหมู่บ้านว่า ทางพิพาทเป็นทางเดินซึ่งใช้เดินมาเป็นเวลานานแล้ว และนำดินมาถมทางเดินดังกล่าวจนเป็นถนนกว้าง 6 ศอก ยาว 14 วา ซึ่งจำเลยทั้งสองได้คัดค้านว่า ทางพิพาทมิใช่ทางเดิน แต่เป็นที่ดินที่จำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบครองโดย

จำเลยทั้งสองไม่ยินยอมให้ผู้ใดใช้เป็นทางเดิน ทั้งที่ดินของโจทก์และบุคคลอื่นก็มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ นับตั้งแต่ทางผู้ปกครองหมู่บ้านนำดินมาถมทางพิพาทถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 เดือนเศษ ทางพิพาทจึงไม่อาจตกเป็นภาระจำยอมโดยอายุความอย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นที่ดินมีหนังสือสำคัญเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งผู้มีชื่อมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น หากได้มีการมสิทธิในที่ดินแต่อย่างใดไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 บุคคลจะต้องงดเว้นการใช้สิทธิในทรัพย์สินบางอย่าง บุคคลนั้นจะต้องมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นเท่านั้น ทางพิพาทจึงไม่อาจตกเป็นภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1124 ของจำเลยทั้งสองกว้าง 6 ศอก ยาว 14 วาตามแผนที่ส่งเขปเอกสารหมาย จ.4 ในส่วนหมายเลข 3 ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1126 ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการจำยอมที่ดินของจำเลยทั้งสองให้แก่ที่ดินของโจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันฟังได้ว่าที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสองต่างเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) อยู่ติดกัน โดยที่ดินของจำเลยทั้งสองอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินโจทก์ มีทางพิพาทตามฟ้องจากที่ดิน

โจทก์ผ่านที่ดินจำเลยทั้งสองสู่ทางสาธารณะ คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองใน
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงว่า ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะตกเป็นภาระ
จำยอมได้หรือไม่ และทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์หรือไม่

สำหรับข้อกฎหมาย จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นทำนองว่า ที่ดินมีโฉนดซึ่งเจ้าของมี
กรรมสิทธิ์เท่านั้นจึงจะตกเป็นภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1387 ได้ แต่ที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ จำเลยทั้งสองมีสิทธิเพียงสิทธิครอบครอง ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์จึงไม่ก่อให้เกิด
เกิดการจำยอมแก่ที่ดินจำเลยทั้งสองได้ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่ได้
แยกเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือที่ดินมีโฉนดให้มีผลแตกต่างกัน
หากแต่บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์อาจตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น
ดังนั้นแม้ที่ดินจำเลยทั้งสองจะเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์แต่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์จึงย่อมตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดิน
โจทก์ ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เหมือนกับที่ดินของจำเลยทั้งสอง
ได้ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าว

ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินออกสู่ทาง
สาธารณะมาเกินกว่า 10 ปีทางพิพาทตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์โดยอายุ
ความ

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ